Womit fangen wir bei KI-Regeln an?

Betrieb: Muster Elektrotechnik e.U. Datum: 23. Oktober 2026

Quellen geprüft: 19. Oktober 2026; berichtigte Stellen 23. Oktober 2026

Fangen Sie hier an: ein Schritt vor allem anderen.

KI-Tools sind mit privaten Konten im Einsatz, oder der Betrieb weiß nicht, welche. Personenbezogene Angaben kommen zumindest manchmal hinein. Die Regeln sind ein paar Sätze. Das Team ist informell eingewiesen, ohne Nachweis. Erster Schritt: Richten Sie betriebliche Konten ein, bei denen das Training mit Eingaben abgeschaltet ist, und hängen Sie die eine Seite aus: was nie in ein Tool darf.

Was Sie angegeben haben

KI im Einsatz	Ja, mit privaten Konten, oder wir wissen es nicht
Arten von Tools	KI in Microsoft 365, Google Workspace oder anderer Geschäftssoftware
Personenbezug in Tools	Manchmal
Schriftliche Regeln	Ein paar Sätze oder eine E-Mail
Einweisung	Informell, ohne Nachweis
Veröffentlichte KI-Ausgaben	Nein
Entscheidungen über Personen	Nein

Wo Sie stehen

Betriebliche Konten, Training mit Eingaben aus, Tool-Register Private Konten oder unbekannte Datenflüsse.	OFFEN
Schriftliche Nutzungsrichtlinie mit der einen Seite zum Aushängen Ein paar Sätze; noch keine Richtlinie.	TEILWEISE
Einweisung mit Nachweis (Artikel 4 KI-Verordnung) Hat stattgefunden, aber nichts belegt es.	TEILWEISE
Kennzeichnungs-Check (Artikel 50 KI-Verordnung) Derzeit kein Fall; mit Datum festhalten.	DERZEIT KEIN FALL
Entscheidungen über Personen ausgeschlossen Ausgeschlossen; in die Richtlinie schreiben.	NICHT IM EINSATZ

Befunde

FAKT Die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden raten, dass Beschäftigte nicht mit privaten Accounts arbeiten müssen sollten, weil Profile einzelner Beschäftigter entstehen können; dass Accounts schon bei Inbetriebnahme so eingestellt werden, dass keine Eingaben zu Trainingszwecken verarbeitet und keine Eingabe-Historie über die Sitzung hinaus gespeichert wird; dass klare interne Weisungen erteilt und dokumentiert werden, ob, unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Zwecken KI-Anwendungen eingesetzt werden dürfen; und dass es regelmäßig nicht reicht, Namen und Anschriften zu entfernen, weil sich der Personenbezug aus dem Zusammenhang herstellen lässt.

→ Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe „Künstliche Intelligenz und Datenschutz“, Version 1.0 vom 6. Mai 2024, Abschnitte 2.2, 2.4, 2.5 und 3.1 · Abruf 2026-10-18

FAKT Verarbeitet ein Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag des Betriebs, darf der Betrieb nur Auftragsverarbeiter einsetzen, die hinreichende Garantien bieten, und die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage eines Vertrags, der Gegenstand, Dauer, Art und Zweck, die Art der Daten und die Pflichten beider Seiten festlegt. Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter treffen dem Risiko angemessene technische und organisatorische Maßnahmen.

→ Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 24 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 und 3, Art. 32 Abs. 1, konsolidierte Fassung vom 4. Mai 2016 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-19

FAKT Artikel 4 Absatz 1 der KI-Verordnung verlangt von Anbietern und Betreibern Maßnahmen, um die Entwicklung der KI-Kompetenz ihres Personals und anderer Personen zu unterstützen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, unter Berücksichtigung von Kenntnissen, Erfahrung, Ausbildung und Einsatzkontext; ein bestimmtes Niveau muss für niemanden garantiert werden. Der Artikel gilt seit dem 2. Februar 2025. Die Kommission schreibt, dass kein Zertifikat nötig ist und dass Organisationen ein internes Verzeichnis der Schulungen führen können.

→ Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4 Abs. 1 und Art. 113 Buchst. a, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-19; Europäische Kommission, Fragen und Antworten zur KI-Kompetenz, Seitenstand 27. Juli 2026 · Abruf 2026-10-18

AUSLEGUNG Weder die KI-Verordnung noch die DSGVO enthält eine Vorschrift, die ausdrücklich eine schriftliche KI-Nutzungsrichtlinie verlangt. Artikel 4 verlangt Maßnahmen, die Kompetenz fördern, Artikel 24 Absatz 1 DSGVO verlangt vom Verantwortlichen technische und organisatorische Maßnahmen, die überprüft und aktualisiert werden, und die Geschäftsgeheimnisrichtlinie schützt Informationen nur, wenn angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen wurden. Eine Richtlinie ist der übliche Weg, alle drei zugleich zu erfüllen, keine eigene Pflicht.

→ Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4; Verordnung (EU) 2016/679, Art. 24 Abs. 1; Richtlinie (EU) 2016/943, Art. 2 Nr. 1 Buchst. c · Abruf 2026-10-18 und 2026-10-19

◌ **LÜCKE** Wie oft eine Einweisung wiederholt wird und wie lange der Nachweis aufbewahrt wird, steht in keiner gelesenen Quelle. Ein neues oder geändertes Tool ist ein naheliegender Anlass zur Wiederholung; den Rhythmus setzt der Betrieb.

◐ **UNSICHER** Welche Behörde die Artikel 4 und 50 beaufsichtigt, ist nationales Recht. Deutschland hat die Bundesnetzagentur benannt (Gesetz vom 22. Juli 2026, in Kraft seit 29. Juli 2026). Für Österreich nennt zum Stand 19. Oktober 2026 keine amtliche Quelle die Marktüberwachungsbehörde; die Pflichten gelten trotzdem.

→ KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetz vom 22. Juli 2026, BGBl. 2026 I Nr. 223, § 2 Abs. 1 · gesetze-im-internet.de · Abruf 2026-10-19; Datenschutzbehörde (Österreich), Seite „Künstliche Intelligenz und Datenschutz“ · dsb.gv.at · Abruf 2026-10-19

Was als Nächstes zu tun ist

- [ ] Betriebliche Konten für freigegebene Tools, Training mit Eingaben abgeschaltet, eine Zeile je Tool in einem Register mit den sieben Freigabefragen; keine privaten Konten für die Arbeit.
- [ ] Die Nutzungsrichtlinie in neun Regelbereichen schreiben: erlaubte Tools und Konten, erlaubte und verbotene Nutzungen, was nie hinein darf, Umgang mit unvermeidbarem Personenbezug, Prüfung vor Verwendung, Freigabe von Dokumenten, die den Betrieb verlassen, Kennzeichnung, Meldung von Vorfällen, Verantwortung im Zweifel. Die eine Seite aushängen.
- [ ] Das Team einweisen: die Richtlinie Abschnitt für Abschnitt, was nie hinein darf, zwei oder drei Anwendungsfälle aus dem Betrieb, die Fehlermuster, der Meldeweg. Die Teilnehmerliste mit Datum und Inhalten aufbewahren.
- [ ] „Derzeit kein Kennzeichnungsfall“ mit Datum festhalten, und erneut fragen, sobald KI-Ausgaben Kunden oder die Öffentlichkeit erreichen.
- [ ] Eine Nachweisseite mit Datum einfrieren: was geregelt ist, was offen ist, wer verantwortlich ist, wann die nächste Überprüfung ist.

Das KI-Richtlinien-Toolkit erzeugt die Dokumente für jeden Schritt dieses Plans: die Nutzungsrichtlinie, die eine Seite zum Aushängen, das Tool-Register mit Freigabeformular, den Schulungsnachweis, die Kennzeichnungs-Checkliste, den Plan der Inkraftsetzung und die Nachweisseite, aus vierunddreißig Fragen, davon 29 Pflichtfragen, mit einem Handbuch, das jede Aussage markiert.

Quellen

1. Verordnung (EU) 2024/1689 vom 13. Juni 2024 (KI-Verordnung), konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026: Art. 4, Art. 5 Abs. 1 Buchst. f, Art. 26 Abs. 2, Art. 50, Art. 113, Anhang III Nr. 4. eur-lex.europa.eu · Abruf 2026-10-19.
2. Verordnung (EU) 2026/1744 vom 8. Juli 2026 (Digitaler Omnibus zur KI), in Kraft seit 27. Juli 2026: Art. 1 Nr. 5, 39 und 40. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj · Abruf 2026-10-18.
3. Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), konsolidierte Fassung vom 4. Mai 2016: Art. 24 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 und 3, Art. 32 Abs. 1. eur-lex.europa.eu · Abruf 2026-10-19.

4. Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen: Art. 2 Nr. 1 Buchst. c. eur-lex.europa.eu · Abruf 2026-10-18.
5. Europäische Kommission, Fragen und Antworten zur KI-Kompetenz, Seitenstand 27. Juli 2026. digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers · Abruf 2026-10-18. Auslegungshilfe, kein Rechtsakt.
6. Europäische Kommission, Leitlinien zu den Transparenzpflichten nach Artikel 50, Inhalt gebilligt am 20. Juli 2026 (C(2026) 5054 final, Anhang), Rn. 131. digital-strategy.ec.europa.eu · Abruf 2026-10-23. Stand prüfen: förmliche Annahme in allen Sprachen. Auslegungshilfe, kein Rechtsakt.
7. Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe „Künstliche Intelligenz und Datenschutz“, Version 1.0 vom 6. Mai 2024, Abschnitte 1.9, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1. datenschutzkonferenz-online.de · Abruf 2026-10-18. Auslegungshilfe, kein Rechtsakt.
8. Deutschland: KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetz vom 22. Juli 2026, BGBl. 2026 I Nr. 223, § 2 Abs. 1. gesetze-im-internet.de · Abruf 2026-10-19. Österreich: Datenschutzbehörde, Seite „Künstliche Intelligenz und Datenschutz“, undatiert. dsb.gv.at · Abruf 2026-10-19.

Dieses Memo ist eine Information auf Grundlage der genannten Quellen, erzeugt am 23. Oktober 2026 aus den Antworten oben. Es ist keine Rechtsberatung und entscheidet nichts anstelle Ihres Betriebs. Jede Aussage trägt ihren Marker, jede Quelle ihr Abrufdatum; prüfen Sie die Quellen erneut, bevor Sie sich auf eine Frist verlassen.